

的利益时，应选择对少数人影响最小的方式。尽管多数人的决定应受到保护，但不能因此侵害少数人的基本权利。

二、业主撤销权纠纷案件审理中业主合法权益是否受到侵害的双维度审查

业主撤销权诉讼的核心问题是认定业主合法权益是否受到小区业主大会或业委会决定的侵害，这一审查包括程序维度和实体维度。程序维度上，业主享有事先知情、事中决定和事后监督的权利，决议程序必须符合法定程序和规则，确保业主的权益得到维护和保障。如果业主大会和业委会在议事和表决过程中违反了相关法律法规或小区议事规则，可以认定其侵害了业主的程序权利。在实体维度上，业主的实体权益是指业主基于建筑物区分所有所享有的合法权利。

如果业主大会或业委会通过决定限制或剥夺业主对共同所有部分所享有的使用、收益等权利，构成侵害业主的实体权益，则业主可以行使撤销权。判断业主的实体权利是否受损，可以综合考虑决议内容是否在业主大会、业委会的决策权限内、决议是否存在针对少数业主歧视性设定权利义务、决议是否在业主的可预见范围内，以及决议是否符合法律法规和公共利益。

三、本案原告合法权益是否受到侵害的认定

在某些情况下，业主大会制定的管理办法旨在避免小区资源无序使用、破解管理困境，合理合法。虽然个别业主可能因特定决议导致利益受损，但作为小区整体资源，业主大会的决策往往基于全体业主的利益，对资源使用作出规范，以确保每户业主的基本需求。这类决议通常具有合理性和合法性，并未侵害少数业主的合法权益。比如，本案中，尽管原告利益因某业主大会的决议在一定程度上受损，然而在程序维度上，该决议的作出未侵犯业主事先知情、事中决定和事后监督的权利，符合法定程序和规则；在实体维度上，该决议内容未超越小区内重大事项的共同管理权的范围，也未侵害原告的基本权利，符合法律法规和公共利益。因此，法院对该业主的撤销请求不予支持。

编写人：上海市第一中级人民法院 盛萍 董健

业主撤销权纠纷中“是否侵害业主合法权益”的认定

——余某某等诉枝江市某小区业主委员会等业主撤销权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

湖北省宜昌市中级人民法院(2024)鄂05民终476号民事判决书

2. 案由：业主撤销权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):余某某、李某、郑某某

被告(被上诉人):枝江市某小区业主委员会(以下简称某业委会)、宜昌市某物业管理有限公司(以下简称某物业公司)、宜昌市某物业管理有限公司枝江分公司(以下简称某物业枝江分公司)

【基本案情】

余某某、李某、郑某某为枝江市某小区业主,该小区原为某厂生活区,原社区物业服务单位是该厂房管科,后房管科更名为某物业公司。根据国务院国资委、财政部《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见》要求,2017年6月6日,枝江市A社区申请筹备该社区业主委员会。6月9日,某集团资产管理有限公司宜昌分公司向枝江市A社区B街道办事处发出《关于成立业主大会、业主委员会的函》。9月13日,B街道办事处公示《业主大会筹备组组成人员名单》。10月17日,业主大会筹备组(以下简称筹备组)公示《关于业主委员会委员候选人产生办法及业主委员会选举方式》。10月19日、20日,筹备组先后公示《关于小区参加业主代表大会的业主代表推选公告》《关于小区业主身份及其在业主大会会议上投票权数公告》。11月23日,筹备组公示《关于拟定邓某某等为业主代表的公告》。11月30日,筹备组公示《关于业主代表主要工作、业委会宣传横幅标语》。

2018年1月22日,A社区、筹备组公示《关于业主委员会候选人产生办法的公告》,委员采取自荐、联合提名、筹备组推荐三种方式产生。2月8日,某集团资产管理有限公司宜昌分公司与B街道办事处、枝江市城市管理局签订生活区物业管理项目分离移交协议。4月25日,B街道办事处发布《关于小区业主大会筹备组成员变更的公告》并公示。5月11日,B街道办事处发布《关于小区业主委员会候选人的公示》。6月15日,筹备组发布《关于小区业主大会会议形式公告》,明确业主大会采用书面征求全体业主意见的形式;发布《关于小区业主身份及其在业主大会会议上投票权数的公告》,投票总权数为2806票,其中个人住宅2804票,法人单位2票。8月9日至30日,筹备组召

开业主大会以书面征求意见的形式进行，物业管理区域专有部分占建筑物总面积过半数的业主且占总人数过半数的业主参加了投票选举，会议审议通过《小区管理公约》《小区业主大会议事规则》《业主委员会议事规则》，会议投票选举通过了马某某等11名业主委员会委员。9月8日，业主大会对投票结果进行公示。9月25日，小区业主委员会（某业委会）成立，任期5年，某业委会第一次会议推选产生业委会主任及副主任。10月10日，召开“三供一业”分离移交第十次联席会，将小区更名。11月19日，某业委会向枝江市房地产管理局备案。12月8日，召开业主代表大会，表决通过对外招聘物业公司。某业委会将招标事宜委托招投标公司负责，12月17日，正式投标，某物业公司中标。12月18日，业委会将投标结果公示。12月20日，某业委会、招投标公司发布中标结果通知书。12月28日，某物业公司公示《致业主的一封信》《小区物业服务费公示牌》《小区机动车停放收费标准》《与周边小区物业服务费价格比较》。

某业委会与某物业公司先后于2019年1月1日、2021年12月31日签订《小区物业服务合同》。2023年1月1日，某业委会与某物业公司签订《物业服务合同补充协议》，合同期限2年。前述合同及补充协议均在枝江市住房保障服务中心备案。

除上述公示内容外，某小区公示栏公示过的内容有：《物业服务合同》《物业服务费用（小区物业服务费公示牌）》、《物业服务费的用途》、《小区2019年1—6月物业财务收支公示表》（落款时间为2019年9月）、《小区2020年度物业财务收支汇总表》（落款时间为2021年2月28日）、《小区2021年度物业财务收支公示》（落款时间为2022年3月24日）、《小区2022年度1—12月物业财务收支公示》（落款时间为2023年1月31日）、《小区物业共用部分经营收支情况表》（时间为2023年1月1日至6月30日）、《小区业委会财务收支明细》（2019—2021年）。

现，余某某、李某、郑某某请求：（1）依法确认业委会成立不合法，要求撤销业委会。（2）若被告不能出示物业服务合同所依据的业主大会决议，请求

撤销物业服务合同和业委会的会议决议。(3)判令某业委会向原告公布自2018年业委会成立以来至今的所有决定、小区物业共有部分的使用和收益情况、业委会工作经费的收支情况，并在小区显著位置进行公示。(4)判令某物业公司、某物业枝江分公司在小区显著位置公示2019—2022年的物业服务合同履行情况、物业服务项目收支情况。

【案件焦点】

1. 业委会成立是否合法；2. 余某某、李某、郑某某主张的撤销权是否成立；3. 余某某、李某、郑某某关于公示、查阅相应资料的主张是否成立。

【法院裁判要旨】

湖北省枝江市人民法院经审理认为：

一、关于本案案由问题

原告主张本案存在多个法律关系，应该按诉争的法律关系分别确定相应的案由，本案为业主撤销权、物业服务合同纠纷，应在本案中一并审理。业主撤销权是指如业主大会或者业主委员会的决议存在违反程序规定或者侵害业主合法权益的，相关业主可以请求予以撤销的权利。就原告来说，需为有权业主，本案三原告为某小区的业主，有房产证为凭，为业主撤销权的适格原告；就被告来说，应为业主大会或者业主委员会，某物业公司不是业主撤销权之诉的适格被告，本案中某业委会应为业主撤销权的适格被告，某物业公司、某物业枝江分公司不是业主撤销权的适格被告。物业服务合同是物业服务人在物业服务区域内，为业主提供物业服务，业主支付物业费的合同。物业服务合同纠纷的适格原、被告为物业服务合同的主体。本案中，原告基于物业服务合同起诉的适格被告应为某物业公司、某物业枝江分公司，某业委会不是物业服务合同纠纷中的适格被告。就本案而言，物业服务合同与业主撤销权的诉讼对象不相同，诉讼请求不相同，诉讼请求所依据的法律关系也不相同，不属于基于同一事实发生可以合并审理的案件，本案应为业主撤销权纠纷，原告基于物业服务合同可向相关主体另行主张权利。

二、关于原告的诉讼请求应否得到支持的问题

1. 关于原告第一项诉讼主张：业委会成立不合法，要求撤销业委会

业主可以设立业主大会，选举业主委员会。业主大会、业主委员会成立的具体条件和程序，依照法律、法规的规定，地方人民政府有关部门、居民委员会应当对设立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助。业主的撤销权诉讼应当限于业主大会或者业主委员会作出的具体决定，对于小区业主大会或者业主委员会选举中出现的争议，属业主自治范畴，不属于人民法院民事案件受案范围。综上，原告的第一项诉讼请求，不属于人民法院民事受案范围。

2. 关于原告第二项诉讼主张：要求查阅物业服务合同签订所依据的业主大会决议资料，若无业主大会决议，要求撤销物业服务合同和业委会的会议决议。

《中华人民共和国民法典》第二百七十八条规定：下列事项由业主共同决定：

(1) 制定和修改业主大会议事规则；(2) 制定和修改管理规约；(3) 选举业主委员会或者更换业主委员会成员；(4) 选聘和解聘物业服务企业或者其他管理人……决定上述事项，应当经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意。业主代表大会，是由区域内业主本人授权所产生的，经过业主大会投票通过后的自治组织，在业主大会闭会期间或来不及启动全体业主大会时，根据程序，作出针对区域内的公共事务管理的正确决策，提交给业委会执行。某小区于2017年11月23日由业主选取了业主代表，并进行了公示。2018年8月9日至30日以书面征求意见的形式召开了业主大会。根据《小区业主大会议事规则》载明的内容：采用集体讨论形式议事的，本业主大会选择以下第2种方式：(2) 由业主推选业主代表参加会议。某小区于2018年12月8日召开业主代表大会，大会通过举手表决的方式对小区物业管理实行社会公开招标。某业委会将招标事宜委托招投标公司负责，某物业公司中标，并将投标结果公示，整个过程并无不当。另外，业主撤销权的对象是业主大会或者业主委员会的决定，业主大会或业主委员会与物业公司签订的合同并非业主撤销权的对象。业主个人无权就物业服务合同中的内容行使撤销权，故对原告的该项诉讼请求，不予支持。

3. 关于原告第三项诉讼主张：要求被告向原告公布业委会自2018年成立以来至今的所有决定、小区物业共有部分的使用和收益情况、业委会工作经费的收支情况，并在小区显著位置进行公示。

本案审理中，已向原告释明要求其明确具体需要查阅、撤销的决议内容，原告就该项诉请，并未明确；且某物业公司提交的证据，能够证实小区已对共用部分经营收支、业委会财务收支进行了公示，故对原告的该项诉讼请求，不予支持。

4. 对于原告第四项诉讼主张：要求某物业公司、某物业枝江分公司在住宅小区显著位置公示2019年至2022年的物业服务合同履行情况、物业服务项目收支情况。

根据某物业公司庭审中提交的证据，能够证实该公司已按照相关法律规定对2019年至2023年的物业收支情况进行了公示，故对原告的该项诉讼请求，不予支持。

湖北省枝江市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百七十七条、第二百七十八条、第九百三十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条、第六十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十二条规定，判决如下：

驳回原告余某某、李某、郑某某的诉讼请求。

余某某、李某、郑某某不服一审判决，提起上诉。

湖北省宜昌市中级人民法院经审理认为：

一、关于业委会成立是否合法的问题

余某某、李某、郑某某的该主张属于因业主大会或业委会选举而产生的纠纷，《中华人民共和国民事诉讼法》中并未规定业主大会和业主委员会选举中的纠纷属于人民法院民事案件受理及审理范围。同时，根据《物业管理条例》（2018年修订）第十条的规定，同一个物业管理区域内的业主，应当在物业所在地的区、县人民政府房地产行政主管部门或者街道办事处、乡镇人民政府的指导下成立业主大会，并选举产生业主委员会。因此，业主大会和业委会选举中

的纠纷不属于人民法院民事案件受理范围，余某某、李某、郑某某等业主若对业主大会或者业委会选举中的事宜有异议，应当向有关行政主管部门申请解决。

二、关于业主撤销权的问题

首先，业主撤销权针对的是业主大会或业委会的决议，业委会基于决议与物业服务人签订的物业服务合同并非业主撤销权行使的对象。其次，案涉物业服务企业为小区提供物业服务多年，大多数业主对于其提供的物业服务没有提出异议，如果未经业主大会或业主代表集体讨论决定即可诉请解除、撤销物业服务合同，势必会严重损害业主的权利，也将导致物业服务秩序的混乱。最后，某小区居民众多，一些事项组织全体业主共同决定，协调难度较大。小区以业主代表参加会议共同决定的形式通过公开招标选聘物业服务企业，符合《湖北省物业服务和管理条例》第十九条的规定以及某小区业主大会议事规则，与法律